



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : BRYAN DODIK PRASETYO Alias TOLE Bin MULYADI (Alm) ;
2. Tempat Lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 16 Februari 2000 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lebak Indah Utara I/58, Rt.001, Rw.007, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan 4 Desember 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai 13 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai 08 Januari 2024 ;
4. Hakim, sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai tanggal 31 Januari 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama . M. Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan Advokat/Penasihat Hukum, dari Lembaga bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa di depan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pid.Sus/2024 /PN.Sby, tanggal 02 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 02 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole Bin Mulyadi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana yang telah kami dakwakan melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole Bin Mulyadi (Alm), selama : 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu Miliar, lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - ✓ 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total keseluruhan 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 - ✓ 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir Extacy logo PHILIPS warna Pink dengan berat total keseluruhan 11,85 (sebelas koma delapan puluh lima) gram beserta bungkusnya;
 - ✓ 1 (satu) buah Handhone VIVO warna Hitam beserta simcardnya 089619615111.
 - ✓ 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Hitam;
 - ✓ 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik;
 - ✓ 3 (tiga) pack bungkus plastik klip kosong;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak Brankas warna HitamDirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole Bin Mulyadi (Alm), pada hari Selasa, tanggal 07 Nopember 2023, sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di daerah Kalisosok Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole menghubungi sdr. Mas dalam daftar pencarian orang (Dpo) menggunakan Handphone melalui whatsapp dinomor mengabarkan "mas aku mau beli shabu ½ gram sama inex 35 butir aja", lalu sdr. Mas menjawab "iya ayo ketemuan di daerah Kalisosok Surabaya", lalu terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah Kalisosok Surabaya. Sekira pukul 18.30 Wib terdakwa tiba ditempat dimaksud, kemudian terdakwa bertemu sdr. Mas lalu sdr. Mas menyerahkan bungkus kresek warna Hitam yang didalamnya berisi shabu dan extacy kepada terdakwa, Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembayaran shabu dan extacy sebesar Rp. 8.550.000,- ke sdr. Mas. Setelah itu terdakwa pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah, shabunya terdakwa pecah (dibagi) shabunya menjadi 5 (lima) pocket, 2 (dua) pocket terdakwa konsumsi sendiri, dan yang 3 (tiga) pocket dan extacynya terdakwa simpan didalam kotak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brankas warna Hitam lalu terdakwa letakkan di halaman belakang rumah terdakwa dan ditumpuk dengan batu-batuan;

- Bahwa Terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole telah 5 (lima) kali ini mendapatkan shabu dan extacy dari sdr. Mas, yang pertama pertengahan bulan Agustus 2023 terdakwa mendapatkan extacy sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 230.000,- per butir, yang kedua pada akhir bulan Agustus 2023 terdakwa mendapatkan extacy sebanyak 26 (dua puluh enam) butir dengan harga Rp. 230.000,- per butir, yang ketiga pada pertengahan bulan September 2023 terdakwa mendapatkan extacy sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp. 230.000,- per butir, yang keempat terdakwa mendapatkan extacy sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 230.000,- per butir dan shabu sebanyak 2 ½ gram dengan harga Rp. 2.500.000,- dan yang kelima / terakhir pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2023 di daerah Jalan Kalisosok Surabaya terdakwa mendapatkan extacy sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp. 230.000,- per butir dan shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 500.000,-.
- Bahwa Terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole ditangkap oleh saksi Hari Fitrianto dan saksi Bayu Widian bersama unitnya DitReskoba Polda Jatim dari hasil pengembangan kasus sebelumnya atas nama Saiful Mubarak Alias Barok Bin H. Moh. Jaelani (alm), petugas melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dengan cara surveillance. Hingga pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekitar pukul 21.30 wib, petugas mendapati terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole berada di warkop Jalan Bhakti Husada Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Saat petugas melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole yang sedang berdiri didepan warkop Jalan Bhakti Husada Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba. Kemudian petugas menginterogasi terkait penyimpanan barang bukti narkoba lalu ditunjukkan kos-kosan milik terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole di daerah Jalan Ngagel Surabaya namun saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan apa-apa. Kemudian petugas menginterogasi lagi dan Terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole dan mengaku serta memberitahukan bahwa barang berupa sabu dan ekstasi disimpan dirumahnya. Kemudian petugas

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole ke rumahnya di Lebak Indah Utara 1/58 RT.001 RW.007 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, lalu petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (buah) kotak brankas warna Hitam yang tertumpuk batu-batu dibelakang halaman rumah, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir Extacy logo Philips warna Pink ;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dan ekstasi tersebut milik terdakwa yang dibeli dari sdr Mas kemudian terdakwa pecah sendiri menggunakan timbangan milik terdakwa yang nantinya dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.08965/NNF / 2023 tanggal 20 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 29692 / 2023 / NNF s/d 29694 / 2023 / NNF : berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna Putih dengan berat Netto $\pm$ 0,128 gram, tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 29695 / 2023 / NNF : berupa 35 (tiga puluh lima) butir Tablet warna Pink logo "Philips" warna Putih dengan berat Netto $\pm$ 11,662 gram, tersebut adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I peraturan Menteri kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole Bin Mulyadi (Alm), pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023, sekitar pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember tahun 2023, bertempat rumah Terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole di Lebak Indah Utara 1/58 RT.001 RW.007, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole ditangkap oleh saksi Hari Fitrianto dan saksi Bayu Widiyan bersama unitnya DitReskoba Polda Jatim dari hasil pengembangan kasus sebelumnya atas nama Saiful Mubarak Alias Barok Bin H. Moh. Jaelani (Alm), petugas melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dengan cara surveillance. Hingga pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023, sekitar pukul 21.30 wib, petugas mendapati terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole berada di warkop Jalan Bhakti Husada, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Saat petugas melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole yang sedang berdiri didepan warkop Jalan Bhakti Husada Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Kemudian petugas melakukan pengeledahan ba,dan namun tidak ditemukan barang bukti narkotika. Kemudian petugas menginterogasi terkait penyimpanan barang bukti narkotika lalu ditunjukkan kos-kosan milik terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole di daerah Jalan Ngagel Surabaya namun saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan apa-apa. Kemudian petugas menginterogasi lagi dan Terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole dan mengaku serta memberitahukan bahwa barang berupa sabu dan ekstasi disimpan dirumahnya. Kemudian petugas membawa terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole ke rumahnya di Lebak Indah Utara 1/58 RT.001 RW.007 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, lalu petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (buah) kotak brankas warna Hitam yang tertumpuk batu-batu dibelakang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



halaman rumah, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir Extacy logo Philips warna Pink;

- Bahwa terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.08965/NNF/2023 tanggal 20 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 29692 / 2023 / NNF s/d 29694 / 2023 / NNF : berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna Putih dengan berat Netto $\pm$ 0,128 gram, tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 29695 / 2023 / NNF : berupa 35 (tiga puluh lima) butir Tablet warna Pink logo "Philips" warna Putih dengan berat Netto $\pm$ 11,662 gram, tersebut adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I peraturan Menteri kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HARI FITRIANTO, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkoba jenis shabu - shabu dan Extasy ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023, sekitar pukul 21.00 Wib didepan warkop Jalan Bhakti Husada, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap ditemukan pada diri terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total keseluruhan 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir Extacy logo Philips warna Pink dengan berat total keseluruhan 11,85 (sebelas koma delapan puluh lima) gram beserta bungkusnya yang disimpan didalam kotak Brankas warna Hitam yang berada di halaman belakang rumah terdakwa tertumpuk batu-batu ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau mendapatkan shabu dan extacy tersebut dari seseorang yang dipanggil sdr. Mas pada hari Selasa, tanggal 07 Nopember 2023, sekitar pukul 18.00 Wib, dimana sebelumnya terdakwa menghubungi sdr. Mas (Dpo) kalau akan membeli shabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan extacy 35 butir. kemudian janji bertemu di daerah Kalisosok Surabaya, lalu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu sdr. Mas selanjutnya sdr. Mas menyerahkan bungkus kresek warna Hitam yang didalamnya berisi shabu dan extacy, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayaran shabu dan extacy tersebut sebesar Rp. 8.550.000,- ke sdr. Mas ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan kasus sebelumnya atas nama tersangka Saiful Mubarak Alias Barok Bin H. Moh. Jaelani, dimana saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa (alm) dengan cara surveillance, hingga pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023, sekitar pukul 21.30 wib, saksi mendapati terdakwa berada di Warkop Jalan Bhakti Husada, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, saat petugas melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan yang diketahui oleh Petugas Polisi kemudian petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri didepan warkop Jalan Bhakti Husada, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian petugas menginterogasi terkait penyimpanan barang bukti narkoba lalu ditunjukkan kos-kosan milik terdakwa di daerah Jalan Ngagel Surabaya namun saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan apa-apa, kemudian petugas menginterogasi lagi dan terdakwa memberitahukan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau barangnya disimpan dirumahnya, selanjutnya Petugas membawa terdakwa ke rumahnya di Lebak Indah Utara 1/58 RT.001 RW.007, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya lalu petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (buah) kotak brankas warna Hitam yang tertumpuk batu-batu dibelakang halaman rumah, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total keseluruhan 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir Extacy logo Philips warna Pink dengan berat total keseluruhan 11,85 (sebelas koma delapan puluh lima) gram beserta bungkusnya. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi BAYU WIDIYAN, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa ditemukan memiliki Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023, sekitar pukul 21.00 Wib didepan warkop Jalan Bhakti Husada, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan pada diri terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total keseluruhan 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir Extacy logo Philips warna Pink dengan berat total keseluruhan 11,85 (sebelas koma delapan puluh lima) gram beserta bungkusnya yang disimpan didalam kotak Brankas warna Hitam yang berada di halaman belakang rumah terdakwa tertumpuk batu-batu ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau mendapatkan shabu dan extacy tersebut dari seseorang yang dipanggil

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Mas pada hari Selasa, tanggal 07 Nopember 2023, sekitar pukul 18.00 Wib, dimana sebelumnya terdakwa menghubungi sdr. Mas (Dpo) kalau akan membeli shabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan extacy 35 butir. kemudian janji bertemu di daerah Kalisosok Surabaya, lalu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu sdr. Mas selanjutnya sdr. Mas menyerahkan bungkus kresek warna Hitam yang didalamnya berisi shabu dan extacy, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayaran shabu dan extacy tersebut sebesar Rp. 8.550.000,- ke sdr. Mas ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan kasus sebelumnya atas nama tersangka Saiful Mubarak Alias Barok Bin H. Moh. Jaelani, dimana saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa (alm) dengan cara surveilliance, hingga pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023, sekitar pukul 21.30 wib, saksi mendapati terdakwa berada di Warkop Jalan Bhakti Husada, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, saat petugas melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan yang diketahui oleh Petugas Polisi kemudian petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri didepan warkop Jalan Bhakti Husada, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian petugas menginterogasi terkait penyimpanan barang bukti narkoba lalu ditunjukkan kos-kosan milik terdakwa di daerah Jalan Ngagel Surabaya namun saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan apa-apa, kemudian petugas menginterogasi lagi dan terdakwa memberitahukan kalau barangnya disimpan dirumahnya, selanjutnya Petugas membawa terdakwa ke rumahnya di Lebak Indah Utara 1/58 RT.001 RW.007, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya lalu petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (buah) kotak brankas warna Hitam yang tertumpuk batu-batu dibelakang halaman rumah, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total keseluruhan 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir Extacy logo Philips warna Pink dengan berat total keseluruhan 11,85 (sebelas koma delapan puluh

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram beserta bungkusnya. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023, sekitar pukul 21.00 Wib didepan warkop Jalan Bhakti Husada, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan pada diri terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total keseluruhan 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir Extacy logo Philips warna Pink dengan berat total keseluruhan 11,85 (sebelas koma delapan puluh lima) gram beserta bungkusnya yang disimpan didalam kotak Brankas warna Hitam yang berada di halaman belakang rumah terdakwa tertumpuk batu-batu ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau mendapatkan shabu dan extacy tersebut dari seseorang yang dipanggil sdr. Mas pada hari Selasa, tanggal 07 Nopember 2023, sekitar pukul 18.00 Wib, dimana sebelumnya terdakwa menghubungi sdr. Mas (Dpo) kalau akan membeli shabu ½ (setengah) gram dan extacy 35 butir. kemudian janji bertemu di daerah Kalisosok Surabaya, lalu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu sdr. Mas selanjutnya sdr. Mas menyerahkan bungkus kresek warna Hitam yang didalamnya berisi shabu dan extacy, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayaran shabu dan extacy tersebut sebesar Rp. 8.550.000,- ke sdr. Mas ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023, sekitar pukul 21.30 wib, terdakwa berada di Warkop Jalan Bhakti Husada, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, kemudian datang Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri didepan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warkop Jalan Bhakti Husada, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian petugas menginterogasi terkait penyimpanan barang bukti narkoba lalu ditunjukkan kos-kosan milik terdakwa di daerah Jalan Ngagel Surabaya namun saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan apa-apa, kemudian petugas menginterogasi lagi dan terdakwa memberitahukan kalau barangnya disimpan dirumahnya, selanjutnya Petugas membawa terdakwa ke rumahnya di Lebak Indah Utara 1/58 RT.001 RW.007, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya lalu petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (buah) kotak brankas warna Hitam yang tertumpuk batu-batu dibelakang halaman rumah, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total keseluruhan 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir Extacy logo Philips warna Pink dengan berat total keseluruhan 11,85 (sebelas koma delapan puluh lima) gram beserta bungkusnya. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyeraahkan Narkoba jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya selama ini menyalah gunakan narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total keseluruhan 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir Extacy

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



logo Philips warna Pink dengan berat total keseluruhan 11,85 (sebelas koma delapan puluh lima) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah Handhone Vivo warna Hitam beserta simcardnya 089619615111, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Hitam, 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik, 3 (tiga) pack bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak Brankas warna Hitam, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi, pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023, sekitar pukul 21.00 Wib didepan warkop Jalan Bhakti Husada, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- Bahwa bermula Terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole menghubungi sdr. Mas dalam daftar pencarian orang (Dpo) menggunakan Handphone melalui whatsapp dinomor mengabarkan "mas aku mau beli shabu ½ gram sama inex 35 butir aja", lalu sdr. Mas menjawab "iya ayo ketemuan di daerah Kalisosok Surabaya", lalu terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah Kalisosok Surabaya. Sekira pukul 18.30 Wib terdakwa tiba ditempat dimaksud, kemudian terdakwa bertemu sdr. Mas lalu sdr. Mas menyerahkan bungkus kresek warna Hitam yang didalamnya berisi shabu dan extacy kepada terdakwa, Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembayaran shabu dan extacy sebesar Rp. 8.550.000,- ke sdr. Mas. Setelah itu terdakwa pulang kerumahnya. Sesampainya dirumah, shabunya terdakwa pecah (dibagi) shabunya menjadi 5 (lima) pocket, 2 (dua) pocket terdakwa konsumsi sendiri, dan yang 3 (tiga) pocket dan extacynya terdakwa simpan didalam kotak Brankas warna Hitam lalu terdakwa letakkan di halaman belakang rumahnya dan ditumpuk dengan batu-batuan;
- Bahwa Terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole telah 5 (lima) kali ini mendapatkan shabu dan extacy dari sdr. Mas, yang pertama pertengahan bulan Agustus 2023 terdakwa mendapatkan extacy sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 230.000,- per butir, yang kedua pada akhir bulan Agustus 2023 terdakwa mendapatkan extacy sebanyak 26 (dua puluh enam) butir dengan harga Rp. 230.000,- per butir, yang ketiga pada pertengahan bulan September 2023 terdakwa mendapatkan extacy sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp. 230.000,- per butir,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



yang keempat terdakwa mendapatkan extacy sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 230.000,- per butir dan shabu sebanyak 2 ½ gram dengan harga Rp. 2.500.000,- dan yang kelima / terakhir pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2023 di daerah Jl. Kalisosok Surabaya terdakwa mendapatkan extacy sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp. 230.000,- per butir dan shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 500.000,-.

- Bahwa Terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole ditangkap oleh saksi Hari Fitrianto dan saksi Bayu Widian bersama unitnya DitReskoba Polda Jatim dari hasil pengembangan kasus sebelumnya atas nama Saiful Mubarak Alias Barok Bin H. Moh. Jaelani (alm), petugas melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dengan cara surveillance. Hingga pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekitar pukul 21.30 wib, petugas mendapati terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole berada di warkop Jalan Bhakti Husada Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Saat petugas melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole yang sedang berdiri didepan warkop Jalan Bhakti Husada Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkotika. Kemudian petugas menginterogasi terkait penyimpanan barang bukti narkotika lalu ditunjukkan kos-kosan milik terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole di daerah Jalan Ngagel Surabaya namun saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan apa-apa. Kemudian petugas menginterogasi lagi dan Terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole dan mengaku serta memberitahukan bahwa barang berupa sabu dan ekstasi disimpan dirumahnya. Kemudian petugas membawa terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole ke rumahnya di Lebak Indah Utara 1/58 RT.001 RW.007 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, lalu petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (buah) kotak brankas warna Hitam yang tertumpuk batu-batu dibelakang halaman rumah, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir Extacy logo Philips warna Pink ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dan ekstasi tersebut milik terdakwa yang dibeli dari sdr Mas kemudian terdakwa bagi sendiri menggunakan timbangan milik terdakwa yang nantinya dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.08965/NNF /2023 tanggal 20 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 29692 / 2023 / NNF s/d 29694 / 2023 / NNF : berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna Putih dengan berat Netto $\pm$ 0,128 gram, tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 29695 / 2023 / NNF : berupa 35 (tiga puluh lima) butir Tablet warna Pink logo "Philips" warna Putih dengan berat Netto $\pm$ 11,662 gram, tersebut adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I peraturan Menteri kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah kemudian akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hari Fitrianto, saksi Bayu Widiyan dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023, sekitar pukul 21.00 Wib didepan warkop Jalan Bhakti Husada, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, terdakwa ditangkap karena kedapatan telah memiliki Narkotika jenis shabu shbau dan extacy yang beratnya melebihi 5 gram kemudian akan ditawarkan untuk dijual kepada yang berminat membeli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dan extacy dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hari Fitrianto, saksi Bayu Widiyan dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa bermula Terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole menghubungi sdr. Mas dalam daftar pencarian orang (Dpo) menggunakan Handphone melalui whatsapp dinomor mengabarkan "mas aku mau beli shabu ½ gram sama inex 35 butir aja", lalu sdr. Mas menjawab "iya ayo ketemuan di daerah Kalisosok Surabaya", lalu terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Kalisosok Surabaya. Sekira pukul 18.30 Wib terdakwa tiba ditempat dimaksud, kemudian terdakwa bertemu sdr. Mas lalu sdr. Mas menyerahkan bungkus kresek warna Hitam yang didalamnya berisi shabu dan extacy kepada terdakwa, Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembayaran shabu dan extacy sebesar Rp. 8.550.000,- ke sdr. Mas. Setelah itu terdakwa pulang kerumahnya. Sesampainya dirumah, shabunya terdakwa pecah (dibagi) shabunya menjadi 5 (lima) pocket, 2 (dua) pocket terdakwa konsumsi sendiri, dan yang 3 (tiga) pocket dan extacynya terdakwa simpan didalam kotak Brankas warna Hitam lalu terdakwa letakkan di halaman belakang rumah terdakwa dan ditumpuk dengan batu-batuan;

Bahwa Terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole telah 5 (lima) kali ini mendapatkan shabu dan extacy dari sdr. Mas, yang pertama pertengahan bulan Agustus 2023 terdakwa mendapatkan extacy sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 230.000,- per butir, yang kedua pada akhir bulan Agustus 2023 terdakwa mendapatkan extacy sebanyak 26 (dua puluh enam) butir dengan harga Rp. 230.000,- per butir, yang ketiga pada pertengahan bulan September 2023 terdakwa mendapatkan extacy sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp. 230.000,- per butir, yang keempat terdakwa mendapatkan extacy sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 230.000,- per butir dan shabu sebanyak 2 ½ gram dengan harga Rp. 2.500.000,- dan yang kelima / terakhir pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2023 di daerah Jl. Kalisosok Surabaya terdakwa mendapatkan extacy sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp. 230.000,- per butir dan shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 500.000,- ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole ditangkap oleh saksi Hari Fitrianto dan saksi Bayu Widian bersama unitnya DitReskoba Polda Jatim dari hasil pengembangan kasus sebelumnya atas nama Saiful Mubarak Alias Barok Bin H. Moh. Jaelani (alm), petugas melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dengan cara surveillance. Hingga pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekitar pukul 21.30 wib, petugas mendapati terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole berada di warkop Jalan Bhakti Husada Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Saat petugas melihat seseorang dengan ciri-ciri yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole yang sedang berdiri didepan warkop Jalan Bhakti Husada Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba. Kemudian petugas menginterogasi terkait penyimpanan barang bukti narkoba lalu ditunjukkan kos-kosan milik terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole di daerah Jalan Ngagel Surabaya namun saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan apa-apa. Kemudian petugas menginterogasi lagi dan Terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole dan mengaku serta memberitahukan bahwa barang berupa sabu dan ekstasi disimpan dirumahnya. Kemudian petugas membawa terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole ke rumahnya di Lebak Indah Utara 1/58 RT.001 RW.007 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, lalu petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (buah) kotak brankas warna Hitam yang tertumpuk batu-batu dibelakang halaman rumah, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir Extacy logo PHILIPS warna Pink ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.08965/NNF /2023 tanggal 20 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 29692 / 2023 / NNF s/d 29694 / 2023 / NNF : berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna Putih dengan berat Netto $\pm$ 0,128 gram, tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 29695 / 2023 / NNF : berupa 35 (tiga puluh lima) butir Tablet warna Pink logo "Philips" warna Putih dengan berat Netto $\pm$ 11,662 gram, tersebut adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I peraturan Menteri kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Narkotika jenis Shabu dan ekstasi tersebut milik terdakwa yang dibeli dari sdr Mas kemudian terdakwa bagi sendiri menggunakan timbangan milik terdakwa yang nantinya dijual untuk mendapatkan keuntungan, dimana terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan subsidiair tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole Bin Mulyadi (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bryan Dodik Prasetyo Alias Tole Bin Mulyadi (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1. 500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - ✓ 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat total keseluruhan 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 - ✓ 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir Extacy logo PHILIPS warna Pink dengan berat total keseluruhan 11,85 (sebelas koma delapan puluh lima) gram beserta bungkusnya;
 - ✓ 1 (satu) buah Handhone VIVO warna Hitam beserta simcardnya 089619615111.
 - ✓ 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Hitam;
 - ✓ 1 (satu) sekrop dari sedotan plastik;
 - ✓ 3 (tiga) pack bungkus plastik klip kosong;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak Brankas warna HitamDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO,S.H. dan SUTRISNO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 02 Januari 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh RUDI KARTIKO,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri EDI SUTOMO, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO, S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, SH., MH.

SUTRISNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUDI KARTIKO, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)